海权再分配视角下的美欧对华战略协调与欧盟南海政策变迁*

刘　衡

内容提要：南海问题的核心是海权再分配，欧盟介入南海事务和出台相关政策的目的在于确保自身在南海的利益不受海权再分配的负面影响。文章基于中美欧三边关系复杂互动的现实背景，提出判断欧盟制定、调整南海政策的一个三因素理论分析框架，揭示了欧盟南海政策变迁的逻辑机理。文章认为，来自美国的压力、欧洲战略自主的趋向和中国市场的吸引力这三大因素的交互作用，显著影响了欧盟的南海政策及其调整。其中，美国压力是主导性因素，通过美欧对华战略协调传导给欧盟，从而确定了欧盟南海政策的基调；其余两因素试图界定美国压力的限度，但战略自主因素一直偏弱。近十年来，欧盟总体上采取有条件附和美国的南海政策。因美欧对华战略协调频次和强度不同，三大因素在不同时期对欧盟南海政策的影响权重相应有所不同，使得欧盟南海政策在不同时期存在或大或小的调整，从而塑造了欧盟在南海问题不同事件上的具体态度。目前处于美欧“印太战略”叠加的新时期，不断增强的欧盟战略自主是新的变量，因此，欧盟有条件附和美国的南海政策可能会进一步强化，也存在升级为完全追随美国的风险。

关 键 词：海权再分配　欧盟南海政策　战略协调　战略自主　美国压力　中国吸引力

作者简介：刘衡，中国社会科学院欧洲研究所副研究员

* 本文是国家社科基金“新时代海洋强国建设研究专项”课题“基于中国立场的海洋争端解决机制实证研究”（项目批准号：19VHQ008）的阶段性成果。感谢《当代亚太》杂志社约请的匿名评审专家提出的意见和建议，感谢吴白乙研究员对本文写作的悉心指导。文责自负。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一、导　言

南海海域的主权和划界之争原本是历史遗留问题，中国与毗邻国家以及东盟已就此达成了友好协商、和平解决的基本共识，当前中国和东盟国家正集中精力推进“南海行为准则”磋商。中国实施海洋强国战略，在南海地区提升维护主权和地区稳定的能力，本是国家自身权利的体现，却被美国及其盟友视为对其严峻的挑战。美国作为在东亚地区具有重要战略和现实利益的域外强国，不断加大对南海问题的干预，以各种名义和手段推动南海问题地缘政治化、域外干涉合法化，使南海问题演化为中美之间的显性挑战。实际上，美方的核心关切并非所谓“航行自由”和西太平洋地区的稳定，而是担心支撑其霸权的海权遭到再分配挑战。

与美国不同，欧盟在南海的权益有限。欧盟不是南海海权再分配的重要角色，但其南海权益肯定会受到再分配的影响或重大影响。在日趋激烈的中美竞争带来的不确定形势中，欧盟如何来制定和调整自身的南海政策，以保证其有限的权益在南海海权再分配中有所确定？在相关各方先后推出“印太战略”的新时期，欧盟南海政策是否需要调整，又如何调整？

现有研究表明，欧盟的南海政策受到欧盟的内部政治与美国、中国、东盟、日本等诸多外部主体因素的综合影响。但这些因素是如何作用从而影响欧盟南海政策的？哪些因素是主要因素？这些问题还有待进一步深入思考。本文从海权再分配的视角，基于中美欧三边关系日益频繁和复杂互动的背景，重点考察了自美国提出“亚太再平衡战略”以来，美欧对华战略协调与欧盟南海政策制定、调整之间的关系，尝试建立一个判断欧盟制定、调整南海政策的理论分析框架，以揭示欧盟南海政策变迁的逻辑机理。本文通过考察发现，欧盟南海政策的制定和调整与美欧对华战略协调具有强关联关系。通过美欧战略协调传导过来的美国压力确定了近十年来欧盟的南海政策基调，这是主导性因素；中国市场对欧盟的吸引力和欧洲战略自主的趋向在不同时期对美国压力形成了或大或小的对冲或牵制，试图界定美国压力的限度。上述三者之间的交互作用显著影响了欧盟的南海政策及其调整。南海问题当前处于美欧“印太战略”叠加的时空方位，欧盟不断强化的战略自主或成为新的变量，因此，欧盟的南海政策存在继续附和美国和升级为完全追随

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

美国的双重可能性。

二、文献述评

对欧盟介入和如何介入南海问题的政策及其动因，不少学者从不同视角进行了分析。这些分析在部分问题上形成了一定的共识。首先，既有文献多认为，欧盟的南海政策是多个层面不同因素综合作用的结果，如欧盟自身的经济利益、自身海洋安全战略转型的需要、欧盟对规则和秩序的重视、来自美国的压力和带动、对中国崛起“不确定性”的警惕等。其中，维护自身在南海地区的贸易和投资以及相应的安全利益，是欧盟参与南海角力的最直接动因或最重要的考量；[①] 适应其“全球欧洲”战略和海洋战略转型需要，提升自身作为“规范性力量”在国际体系（尤其是全球海洋治理）中的影响力，是欧盟介入南海更为宏大的“隐形”战略考虑；[②] 对中国崛起“不确定性”的警惕，或在自身内外制度张力中处理与中国关系的需要，是欧盟选择介入南海问题的另一个深层次动因。[③] 其次，关于欧盟介入南海问题的特点，现有分析多认为，限于利益、意愿和能力，欧盟介入南海问题是有限的，但会增加南海问题的复杂性；[④] 另外，与美、日等域外大国积极介入、选边站

① 参见王传剑、孔凡伟：《欧盟的南中国海政策：解析与评估》，载《东南亚研究》2020年第2期，第89页；李秀芳：《欧盟以“规范性力量”介入南海问题及其影响》，载《和平与发展》2020年第4期，第86～87页；敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，载《欧洲研究》2018年第4期，第78～79页；邢瑞利、刘艳峰：《欧盟介入南海问题：路径、动因与前景》，载《现代国际关系》2016年第5期，第34～35页；吴向荣：《对冲视角下的欧盟南海政策》，载《南洋问题研究》2020年第3期，第86～88页。

② 参见王传剑、孔凡伟：《欧盟的南中国海政策：解析与评估》，第89～91页；李秀芳：《欧盟以“规范性力量”介入南海问题及其影响》，第87～88页；敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，第77～78页；邢瑞利、刘艳峰：《欧盟介入南海问题：路径、动因与前景》，第36～37页；吴向荣：《对冲视角下的欧盟南海政策》，第89～91页。

③ 参见王传剑、孔凡伟：《欧盟的南中国海政策：解析与评估》，第91～92页；敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，第79～80页；李秀芳：《欧盟以“规范性力量”介入南海问题及其影响》，第87页。

④ 参见王传剑、孔凡伟：《欧盟的南中国海政策：解析与评估》，第94页；李秀芳：《欧盟以“规范性力量”介入南海问题及其影响》，第88～94页；敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，第81～82页；邢瑞利、刘艳峰：《欧盟介入南海问题：路径、动因与前景》，第37、61页；吴向荣：《对冲视角下的欧盟南海政策》，第92页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的立场不同，欧盟的南海政策具有阶段性、演进性和摇摆性。①

现有研究在两个问题上存在明显分歧。一是关于欧盟南海政策中的美国因素。只有不到半数的文献将美国视为欧盟制定和调整南海政策的影响因素；但这些文献关于美国因素是如何对欧盟南海政策产生影响的观点，也存在很大差别。例如，有分析认为，通过美欧2011～2012年间所进行的协调在南海问题上达成的“西方团结”，欧盟就已经决定站队美国；② 另有分析认为，美国因素对欧盟的南海战略和政策选择有明显影响，有时甚至是决定性影响；③ 还有研究认为，美国“亚太再平衡”战略的压力和带动，是影响欧盟被动介入南海问题（附和）的重要因素；④ 有学者认为，介入南海问题是欧盟在考虑欧美关系基础上做出的“主动性”政策选择（追随），但美国因素会影响欧盟南海政策的效度，从根本上决定欧盟在南海问题中的角色；⑤ 另有研究指出，欧盟核心成员国才是影响欧盟南海政策走势的关键因素，但欧盟未来在大方向上会跟随美国（附和）。⑥ 二是关于欧盟南海政策的路径选择。有研究认为，欧盟的南海政策表现出明显的务实主义；⑦ 但也有分析则表示，欧盟的南海政策由规范驱动下的“规范性力量”所主导。⑧

现有研究成果达成的共识，为读者从中观角度来理解欧盟为什么会介入南海问题提供了重要参考，但是其在解释欧盟介入南海的方式方面存在明显的缺陷。这些成果既没有考虑欧盟南海政策制定和调整的宏观战略环境，又没有把欧盟南海政策的各项动因与政策的演进性等整合对应起来进行微观分析，以揭示欧盟南海政策为什么调整以及是如何调整的。例如，2010年以

① 参见敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，第65～72页；王传剑、孔凡伟：《欧盟的南中国海政策：解析与评估》，第85～88页。

② Nicola Casarini，“Assessing Europe’s Perspectives on the South China Sea”，in Leszek Buszynski and Do Thanh Hai eds.，*Maritime Issues and Regional Order in the Indo-Pacific*，Cham：Palgrave Macmillan，2021，pp. 105-106.

③ 刘衡：《介入域外海洋事务：欧盟海洋战略转型》，载《世界经济与政治》2015年第10期，第81页。

④ 参见邢瑞利、刘艳峰：《欧盟介入南海问题：路径、动因与前景》，第35～36页；李秀芳：《欧盟以“规范性力量”介入南海问题及其影响》，第90～91页。

⑤ 参见王传剑、孔凡伟：《欧盟的南中国海政策：解析与评估》，第94页。

⑥ 参见敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，第82～83页、第80～81页。

⑦ 同上，第76页。

⑧ 参见李秀芳：《欧盟以“规范性力量”介入南海问题及其影响》，第78页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来，欧盟在南海地区的经贸利益及相应的安全利益并没有发生对其不利的显著变化，但为什么它会在“南海仲裁案”前后表现出明显不同的政策立场？为什么欧盟的立场在后“南海仲裁案”时期也时有变化？不同分析对美国因素在欧盟南海政策中所起作用的不同、甚至产生明显迥异的认知，实际上正是这一缺陷的具体体现。有研究敏锐地发现，欧盟的南海政策重在针对不确定性，同时防范安全、经贸和海洋治理三方面的未来风险，但遗憾的是，该研究对不确定性的源头语焉不详，从而未能对基本矛盾有所把握。①

本文在既有研究成果的基础上，从海权再分配的视角，注重相关问题的整合以及同一问题中各因素之间的有机联系，尝试建立一个分析欧盟南海政策产生和发展的理论框架，以解释欧盟南海政策的制定和调整，并探讨欧盟南海政策变迁的逻辑机理。

三、海权、南海海权再分配与欧盟的南海政策

（一）海权：海上权力—权利

传统意义的海权是一个针对特定空间的地缘政治概念，② 是关于权力—服从关系的逻辑体系，核心内涵是对海洋进行排他性控制的制海权。这一权力很大程度上体现为海上的军事实力。美国在全世界追求制海权的过程中逐渐成为全球霸主，海权对美国而言就是海上霸权。冷战时期美苏争霸的一项重要内容是争夺海权，是双方海上军事实力的对垒。

第二次世界大战以后，海洋利用（包括国际贸易的海上航运）对一国经济和社会发展的重要性日益凸显，全世界掀起了反对海洋霸权主义、争夺200海里海洋权斗争的高潮。1958年和1960年先后召开了两次联合国海洋

① 参见吴向荣：《对冲视角下的欧盟南海政策》，第84～91页。

② 海权观念在古希腊时代就已有之，但真正使海权概念深入人心的是美国人阿尔弗雷德·赛耶·马汉（Alfred Thayer Mahan）在1890年提出的“海权论”。马汉创立的海权理论为美国从北美大陆走向全球海洋而成为世界霸主做出了重要贡献。马汉认为，“海权即凭借海洋或者通过海洋能够使一个民族成为伟大民族的一切东西”，包括地理位置、自然形态及其造就的生产力、气候、领土范围、人口数量、民族特点和政府特性等六大要素。马汉提出的这一概念自始就处于难以准确界定的状态，它的内涵与实践随着时代的发展也在发生变化。参见胡波：《后马汉时代的中国海权》，载《边界与海洋研究》2017年第5期，第5～6页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法会议，通过了四项涉海国际公约，[①] 但矛盾远没有解决。在这一背景下，第三次联合国海洋法会议于 1973 年拉开帷幕。这次会议促成了全世界海洋权利意识的高涨，也见证了第三世界国家的海洋权利与两个超级大国的海洋权力之间的斗争与妥协。

1982 年通过的《联合国海洋法公约》（以下简称《海洋法公约》），旨在“在妥为顾及所有国家主权的情形下，为海洋建立一种法律秩序”。[②] 法律秩序是关于权利—义务关系的逻辑体系，《海洋法公约》的通过标志着海洋权利进入了现代海权的概念体系。现代意义的海权演化成为一个兼具政治和法律两种属性、权力和权利两个维度的概念。海洋控制仍然是海权的重要内容，由权力—权利关系构成的海洋秩序成为现代海权另一个层面的核心内涵。海权的权力维度包括传统的海上军事力量、经济实力以及软实力；权利维度则包括在现有海洋法律秩序中享有的权利，以及利用权力维护权利、创设新权利的权利。在既有海权格局中，包括美国在内的海权大国不断将传统权力内嵌，转化为新法律秩序中的权利，并通过政治权力践行法律权利，是既得利益者。[③]

以权利为基础的海洋法律秩序对以权力为基础的海洋政治秩序的制约和限制，成为现代海权竞争的一个重要特点，美国的海上霸权受到了挑战和削弱。心态矛盾的美国全程参与了第三次联合国海洋法会议，但是最终没有签署《海洋法公约》，且迄今仍未加入公约；同时，美国在公约通过前的 1979 年，由卡特政府提出了 40 多年后仍在执行的“自由航行行动”。美国试图在新海权时代通过这种方式向世界宣示自身的霸权仍在。但是，美国又将《海洋法公约》中对自身有利的条款视为习惯国际法，利用国际法上的航行自由为自己的行动辩护，借助海洋权利来护持海上霸权。

（二）海权再分配：中国的权利与美国的权力

南海海权格局的演化很大程度上浓缩了海权内涵与实践的演进。在美国的海权触及南海以前，南海属于中国“天下”朝贡体系的一部分。这是一种以中国为中心建立的稳定秩序。中国进入半殖民地半封建社会后，传统的南

① 包括《领海及毗连区公约》《公海公约》《捕鱼与养护公海生物资源公约》及《大陆架公约》。

② 《联合国海洋法公约》序言第 5 段。

③ 参见江河：《国家主权的双重属性和大国海权的强化》，载《政法论坛》2017 年第 1 期，第 134 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

海秩序被摧毁，但海权治下的新秩序直到二战结束后才慢慢开始建立。[①]

海权治下南海秩序的形成过程与美国对中华人民共和国政治不承认、军事包围和经济封锁，美苏冷战以及广大发展中海洋国家反对海洋霸权主义、争夺海洋权的斗争交织在一起。1968 年，联合国亚洲暨远东经济委员会下属委员会勘察报告指出，南海存在着丰富的油气资源，由此激发了南海周边国家对南海资源的极大兴趣。1973 年的世界石油危机进一步提高了南海资源潜在的重要意义。此后，围绕南海主权及资源开发的争议进入一个新的阶段。由于当时中国的海军力量相对不足，南海岛礁尤其是南沙诸岛处于开放或半开放状态，周边国家乘机通过各种方式侵占中国岛礁。而在联合国第三次海洋法会议上，中国与南海周边国家在反对海洋霸权主义方面存在着共同利益。在此情况下，中国以支持广大发展中国家的立场为主，自身主权的“妥为顾及”难以完全做到，在维护主权权利、管辖权等方面也斩获不大。这使得中国在批准和履行《海洋法公约》的几十年时间内，在南海面临更大的维权压力。

南海是连接太平洋和印度洋的咽喉，美国的南海海权布局可追溯至 1898 年美西战争后对菲律宾的占领。冷战期间，美国在原有基础上通过在南海及周边进行战略部署、派驻海军力量、缔结军事同盟以及建立军事基地等方式，“构建了美国‘南海海权’布局的基本框架，确立了美国在南海地区长期的军事存在以及对南海海上通道的控制权”。[②] 不过，出于对抗苏联在该地区影响的战略考虑，美国在南海相关争端上表现出相对稳定的中立立场。冷战后，美国借 1995 年中菲之间的“美济礁事件”开始“积极”介入南海问题，其在南海的海权战略布局步伐不断加快，采取的南海政策朝着遏制中国的方向发展，与中国在南海的摩擦也不时发生。[③] 奥巴马执政以后，为维护美全球霸主地位，开始推行“亚太再平衡战略”，南海成为再平衡战略的重要着力点。2009 年 6 月，美国签署《东南亚友好合作条约》；2010 年 7 月，时任国务卿希拉里·克林顿在东盟地区论坛上声称维护南海的航行自由事关

① 有研究认为，南海传统秩序的摧毁始于中国明朝后期西方殖民者对南海周边国家的进犯。在西方殖民者到达南海之前，南海地区已于中国明朝前期形成了共同发展、和睦友好与和平稳定的区域秩序。参见贾庆军：《南海区域秩序的建构、解构与重构——基于海权视角的认知》，载《太平洋学报》2015 年第 10 期，第 56～60 页。

② 王立飞、舒建中：《试析美国“南海海权”强化》，载《南海学刊》2017 年第 1 期，第 63 页。

③ 参见郭振雪：《美国南海问题政策演变的海权分析及中国的应对之策》，载《延边大学学报(社会科学版)》2012 年第 2 期，第 41～42 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

美国国家利益。[①] 美国在南海海权强化过程中，除了传统的军事路径外，还开始注重运用既有制度性工具和塑造新的制度性工具。[②] 2009 年 5 月，受到美国鼓舞的越南分别单独和联合马来西亚，向联合国大陆架界限委员会提交了两份外大陆架划界案，严重侵害中国在南海的主权、主权权利和管辖权，这表明“法理之争”“规则之争”已成为南海海权竞争的新维度。总体上，自美国宣布“重返亚太”的近十年以来，南海形势日益复杂，制海权和航道控制之争、海洋权益和资源争夺等进一步加剧，涉南海问题的“法律战”趋于白热化，南海海权再分配渐入深水区。南海也日益成为新一轮全球海洋政治权力斗争的热点地区。

中华人民共和国自成立后在南海一直处于劣势，合法权益不断受到侵犯，甚至面临被剥夺的风险。1974 年 1 月中越西沙海战后，中国才完全控制了西沙群岛；同样是 1988 年 3 月中越南沙海战后，中国才开始实际控制南沙七个岛礁。尽管如此，中国在南海的战略守势和被动局面并没有根本改观，中国渔民在本国管辖海域捕鱼时，被他国抓扣甚至射杀的情形时有发生。如何维护自身在南海的合法权益，成为中国面临的重要时代命题。此后，随着经济和综合实力的持续增强，中国海军建设成效明显，中国在南海维护领土主权和海洋权益的能力也不断提升。面对美国在南海的紧逼以及周边国家在美国支持下的持续示强，中国开始采取反制性维权措施。2012 年 6 月，中国宣布设立三沙市；同年 11 月，中国提出建设海洋强国战略，表示将坚决维护国家海洋权益，这被理解为海权的中国式表达。自 2014 年起，中国在南沙开始岛礁建设，并在岛礁建设基本完成后部署了必要的国土防御设施，作为对 2013 年 1 月菲律宾提起“南海仲裁案”的反制。同时，在 2002 年 11 月签署《南海各方行为宣言》的基础上，中国和东盟国家于 2017 年 11 月宣布启动“南海行为准则”磋商，力争将南海海权掌握在南海“主人”们自己的手中。2019 年，中国在“一带一路”倡议的基础上提出构建海洋命运共同体，推动全球海洋治理的规则制定和秩序重建。[③] 在美国及其盟

① 参见 Remarks by Secretary Clinton，Hanoi，Vietnam，July 23，2010，https：//2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm。

② 参见王立飞、舒建中：《试析美国“南海海权”强化》，第 68 页。

③ 有学者认为，海洋命运共同体是对海权论的超越。参见李国选：《海洋命运共同体对西方海权论的超越》，载《浙江海洋大学学报（人文科学版）》2019 年第 5 期，第 15～22 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

友看来，这些都不符合所谓的美国海权。其中，中国的岛礁建设和“南海行为准则”磋商对南海海权未来的再分配格局有明显影响，对美国来说“如鲠在喉”。

“现代海权斗争体现了地区和全球权力基础及结构的变化，南海作为地缘战略关键性的地区，其海权力量的消长牵动了整个地区格局的变化和中美等大国现实国际权力的互动。”① 如果说海权是中美战略利益矛盾的焦点，② 那么，现在南海问题成了中美海权竞争的焦点。“现代海权的主要目的在于促进国家经济战略的实现，特别是为其海外贸易和投资以及日益重要的海洋开发和利用提供安全保障，美国重返亚太的目的就在于通过军事同盟来实现对未来最重要的世界贸易航路的控制。”③ 中美南海海权竞争，美国争的是南海的制海权（特别是航道的控制权），是控制南海的霸权，它谈的权利是基于霸权的权利。但在中国方面，争取的只是自身在南海依法应当享有的主权和海洋权利，以及为更好保障这些权益而需具有的适当实力，是有限海权；④ 争取的是包容而非排他甚至独占的海洋秩序，是以国际法为基础而非以美国规则为基础的海洋秩序。从根本上来说，中美南海海权矛盾是霸权国家的控制与新兴大国的反制之间的矛盾。⑤ 所谓南海海权再分配，对中国来说只是想更好地维护本应属己的权益；对美国则意味着维持其在南海的传统霸权已经不太可能，但它必须成为建立南海新秩序的主导者，而决不能让中国扮演这一角色。

（三）欧盟的南海政策：有条件附和美国？

欧盟是 20 世纪 70 年代以来全球制度性海权分配中的既得利益者。当时的欧洲经济共同体受邀自 1974 年起参加联合国第三次海洋法会议，此后成为迄今为止《海洋法公约》的唯一一个国际组织缔约方。欧盟因此享有公约规定的许多其他国际组织不能享有的权利，享有其自成立以来从不曾享有的

① 杨震、周云亨、王萍：《论后冷战时代美国对中国海权发展的制约》，载《东北亚论坛》2014 年第 4 期，第 7 页。

② 参见张文木：《海权：中美战略利益矛盾的焦点》，载《学习月刊》2004 年第 3 期，第 24～25 页。

③ 参见江河：《国家主权的双重属性和大国海权的强化》，第 134 页。

④ 参见张文木：《论中国海权》，载《世界经济与政治》2003 年第 10 期，第 10～11 页；牟文富：《海洋元叙事：海权对海洋法律秩序的塑造》，载《世界经济与政治》2014 年第 7 期，第 83～84 页；凌胜利：《中美亚太海权竞争的战略分析》，载《当代亚太》2015 年第 2 期，第 80 页。

⑤ 参见杨震、周云亨、朱漪：《论后冷战时代中美海权矛盾中的南海问题》，载《太平洋学报》2015 年第 4 期，第 35～45 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国际法律权利，包括在南海的航行自由。[①]

欧盟远在南海万里之外，不谋求当然也无力在南海谋求制海权，其南海海权表现为有限且相对确定的海上权利，即为欧盟在东亚（特别是在中国市场）的贸易和投资利益提供海上的安全保障（包括国际法保障）。截至目前，欧盟自身还没有相应的海上军事力量来提供此种保障。缺乏为自身权利提供必要保障的硬实力是欧盟在南海面临的结构性矛盾。一个稳定的南海区域海洋秩序符合欧盟的利益。问题是，这种稳定的南海秩序是什么样的呢？是美国控制的排他性秩序还是中国主张的包容性秩序？二战后南海的海上安全保障主要由美国来提供，中国海权受损是其中一个重要特点，这种权力秩序已经越来越难以适应现代海权实践的不断发展；建立新的法律秩序虽然需求强烈，但中美在建立一个怎样的南海法律秩序上存在严重的分歧，南海海权再分配不是一蹴而就的事情，可能面临长期的不确定性。

欧盟对南海海权的实际需求是美国拉拢其介入南海问题的主要原因，它也因此成为最早被美国拉拢介入南海问题的域外行为体。1995 年的“美济礁事件”是美国强化南海海权的一个标志性事件，也是欧盟涉南海问题的起始点。2012 年前后，南海问题开始进入欧盟对华战略视野，这很大程度上是美欧对华战略协调的产物。此后，双方在不同的美国政府任内对华战略协调频次和程度不同，对欧盟处理南海事务的影响也有所不同；反过来，“欧盟在南海问题上保持与美协调，既有回应美国要求，维护南海地区和平稳定的考虑，还有传达欧盟关切，影响美国南海政策的想法”，[②] 这种协调也对美国处理南海事务产生一定的反作用。2016 年，欧盟发布全球战略，开始强调保持内政外交的独立性。2021 年公布的欧盟“印太合作战略”，首先且当然是对美国“印太战略”的呼应，但与以往被动消极的呼应（附和）不同，欧盟在战略合作文件中不仅表现出更多的对美协同（追随），而且比以往更强调自身的战略自主。

如既有研究所示，欧盟的南海政策是多个因素综合影响的结果，但其中的主要因素有哪些？它们是如何作用的？本文认为，中美南海海权竞争是欧

① 最终通过的《海洋法公约》附件九（国际组织的参加）有为欧盟“量身定做”的意味，被称为“欧洲经济共同体条款”。参见 Veronica Frank，*The European Community and Marine Environmental Protection in the International Law of the Sea*：*Implementing Global Obligations at the Regional Level*，Leiden：Martinus Nijhoff Publishers，2007，pp. 153-160。

② 邢瑞利、刘艳峰：《欧盟介入南海问题：路径、动因与前景》，第 39 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

盟制定、调整南海政策的宏观战略背景，欧盟的南海政策要确保自身利益不受海权再分配的负面影响。在各项影响因素中，来自美国的压力、欧洲战略自主的趋向和中国市场的吸引力三者之间的交互作用显著影响了欧盟的南海政策及其调整（见图 1）。

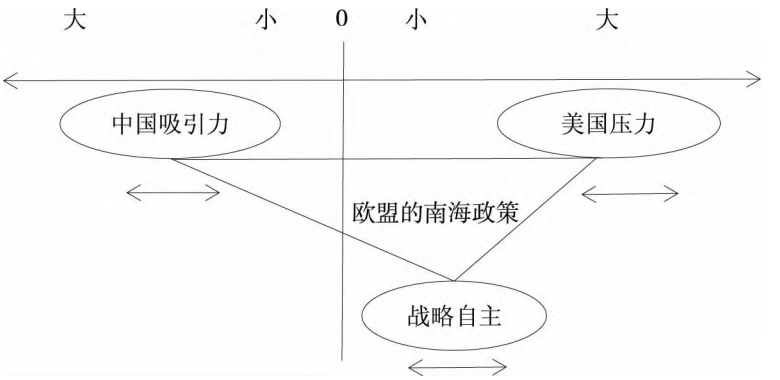


图 1　欧盟南海政策的三因素理论框架示意图

说明：图中的小、大仅作为展示影响因素强度的刻度方向之用

资料来源：作者自制

在上述示意图中，“0”刻度线是中国吸引力和美国压力各自变动区间的起始线和分界线，也是战略自主往中国吸引力方向变动的界限。三大因素中任一因素朝左或朝右变动，都将带来大三角形区域，即欧盟南海政策的变动。大三角形区域在分界线左右两边面积大小的对比关系即是欧盟南海政策在性质上的体现。分界线左边的小三角区域是欧盟在中国市场经贸利益的保障程度：只要中国吸引力和战略自主这两个因素保持不变，美国压力一定幅度的变动基本不会对小三角形区域的面积产生大的影响；如果战略自主因素朝右边移动，则会对小三角形区域的面积带来明显影响，面积过小则表明欧盟在中国市场的经贸利益可能在根本上受损。

在三个主要因素中，中国吸引力是相对稳定的客观因素。中欧建交以来三十多年的实践表明，中国市场是欧盟在印太地区最为可靠的利益所在。[①] 既有研究将欧盟在南海的贸易投资利益及相应的安全利益，视为它介入南海

① 东盟市场和日本市场对欧盟也很重要，但与中国市场相比仍有差距。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

问题的直接动因，这一结论是客观准确的。如果失去中国市场，欧盟在南海的航行自由和海上安全等利益所具有的意义将很有限，它被美国拉拢介入南海问题的价值也将大大缩水。

美国压力产生于美国对南海海权再分配的主观判断，通过美欧对华战略协调传导给欧盟。它的实际变动区间和频率都比中国吸引力的变动要大。美国压力使得欧盟介入南海问题处于多重悖论之中。首先，很大程度上正是因为美国强化其南海海权，才使得欧盟在中国市场的巨大利益面临不确定性；为了消除这一不确定性，欧盟又正在依靠美国。其次，欧盟在南海对美国的价值来自它在中国市场的巨大利益，美国将其拉入南海海权竞争又不可避免地对其在中国市场的利益产生负面影响。如何在中美之间的地缘政治竞争中获得自身的地缘经济利益？这是欧盟在南海海权再分配时代需要思考的基本问题。

“在美国要求下，欧盟想要成为美国一个有用的盟友，但同时也不想放弃其相对中立的地位，完全站到中国的对立面。”[①] 如果在中国吸引力和美国压力之间没有缓冲，欧盟在南海将面对更多非此即彼的境地。因此，欧盟的战略自主意识可以扮演这样的缓冲剂角色。战略自主既可能强化美国压力，也可能与中国吸引力形成缓和美国压力的合力。但美国压力对战略自主的影响力更大一些，美欧对华战略协调是美影响欧盟战略自主的一个重要途径。战略自主更可能是美国压力圈内的离心因素，是有边界的。

在三因素理论分析框架中，美国压力是主导性因素。欧盟南海政策所具有的演进性源于美国对华战略对它的深重影响，其中，奥巴马政府推出“亚太再平衡战略”是一个分界点。自那以后，欧盟南海政策的基调是附和美国。中国吸引力和欧盟战略自主因素试图界定欧盟附和美国的条件和限度，防止欧盟在中国市场的利益根本受损。

四、欧盟南海政策的三因素理论分析

欧洲经济共同体于 1975 年与中国建立外交关系，1995 年欧盟开始对南海问题有所注意，2012 年前后将南海问题纳入对华战略。欧盟南海政策的这一演进过程被欧洲学者概括为“从忽视到关切”。[②] 本部分以 2012 年前后美

① 邢瑞利、刘艳峰：《欧盟介入南海问题：路径、动因与前景》，第 39 页。

② Nicola Casarini，“Assessing Europe’s Perspectives on the South China Sea”，pp. 104-108.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国“亚太再平衡战略”的提出为分界点，对欧盟的南海政策进行两阶段动态性回顾分析。

（一）早期的欧盟南海政策：“原则性中立”?

自与中国建交后，欧盟在对华关系中相当长一段时期内关注的核心是，“如何加强同快速发展的中国之间的经济和贸易联系。在涉海事务上，欧盟的主要诉求是要求同中国就海运议题进行谈判并签署双边海运协定”，[①] 南海问题没有进入欧盟的对华政策清单。欧盟在南海的海洋权利与其在中国市场的经贸利益紧密联系在一起，前者服务于后者。

冷战后，美国开始强化其南海海权，借1995年的“美济礁事件”，美国将其南海政策从冷战期间的基本中立朝不利于中国的方向调整。欧盟是美国的传统盟友，在这种背景下也对“美济礁事件”发表了声明。但欧盟当时的目光仅限于南沙群岛的领土分歧。此后到奥巴马提出“亚太再平衡战略”前，欧盟分别于1995年、1998年、2001年、2003年和2006年发布了五份对华政策性文件，其中1995年、2001年和2003年的三份文件均谈到了南海问题。[②] 2004年至2011年间，欧盟没有公开提及过南海问题。

1995年7月，欧共体在其发布的第一份全面对华政策文件《中欧关系的长期政策》中指出，必须“促进中国在诸如朝鲜半岛的核武问题和南沙群岛的领土分歧等这些地区事务上，成为一个负责任和建设性的角色”，强调应“通过谈判处理”此类问题。[③] 2001年5月，欧共体在名为《欧盟对华战略：1998年〈通讯〉的落实情况以及为（制定）更有效欧盟政策的未来步骤》通讯中指出，中欧双方可以“就通过谈判解决南海的领土声索，包括支持继续

① 刘衡、谢琼：《欧盟对华海洋政策与实践：早期发展和新动向》，中国社会科学文献出版社2018年版，第15页。

② 参见 *A Long Term Policy for China-Europe Relations*, Communication from the Commission of the European Communities, COM (95) 279 final, July 5, 1995, pp. 3-4; *Building a Comprehensive Partnership with China*, Communication from the Commission of the European Communities, COM (1998) 181 final, March 25, 1998; *EU Strategy towards China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a More Effective EU Policy*, Communication from the Commission of the European Communities, COM (2001) 265 final, May 15, 2001, p. 9; *A Maturing Partnership-Shared Interests and Challenges in EU-China Relations*, Policy Paper of the European Communities, COM (2003) 533 final, September 10, 2003, p. 11; *EU-China: Closer Partners, Growing Responsibilities*, Communication from the Commission of the European Communities, COM (2006) 631 final, October 24, 2006.

③ *A Long Term Policy for China-Europe Relations*, pp. 3-4.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

就‘行为准则’（COC）展开工作等议题加强研究合作”。[①] 2003 年 9 月，欧共体发布《走向成熟的伙伴关系：中欧关系中的共同利益和挑战》，表示要与中方“加强在双方关注的地区议题上的合作……寻求南海（问题）的解决”。[②]

欧盟自 2007 年开始推行积极介入域外海洋事务的战略，但在当年 12 月出台的欧盟第一份《东亚外交与安全政策指南》中，并没有谈及海洋事务，更不用说提到南海问题。[③] 2012 年 6 月，欧盟出台第二份《东亚外交与安全政策指南》。[④] 该份政策指南“旨在为欧美联合声明铺路”，[⑤] 新增了有关南海的内容，首次系统阐述了欧盟对南海问题的态度和立场。[⑥] 从内容上看，欧盟重在总结在南海问题上的既有作为，文件的基调仍然是鼓励相关当事方通过协商谈判解决争端。[⑦]

这一阶段，欧盟的南海政策有两个基本点：第一，南海问题是南沙群岛的领土争端，[⑧] 相关当事方应通过谈判协商予以解决；第二，欧盟愿意与中国就通过谈判协商解决南沙争端及相关问题加强研究合作。[⑨] 欧洲学者称这一立场为“原则性中立”。[⑩] 如何来理解这一说法？

彼时南海海权形势是美国占据绝对优势，中国海权有发展但仍处于劣势

---

① *EU Strategy towards China: Implementation of the* 1998 *Communication and Future Steps for a More Effective EU Policy*, p. 9。其时，中国和东盟国家正在就《南海各方行为宣言》（DOC）展开磋商和谈判，并于次年签署了该宣言。在宣言中，中国和东盟国家重申将制定“南海行为准则”。

② *A Maturing Partnership-Shared Interests and Challenges in EU-China Relations*, p. 11.

③ 参见 *Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia*, Council of the European Union, December 20, 2007。

④ 参见 *Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia*, Council of the European Union, 11492/12, June 15, 2012, https://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf。

⑤ Nicola Casarini, *Assessing Europe's Perspectives on the South China Sea*, p. 105.

⑥ 参见 *Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia*, 11492/12, pp. 19-20。

⑦ 欧盟表示，欧盟及其成员国对南海地区相互冲突的权利主张不持立场，应该“继续鼓励相关当事方通过和平与合作的方式依据国际法（特别是《联合国海洋法公约》）解决争端，鼓励所有当事方澄清各自权利主张的依据”“如果受到相关当事方的欢迎，欧盟及其成员国可以在基于国际法协商解决海洋争端、在共享主权或者搁置争议的情形下就资源的可持续管理和海上安全合作等方面分享经验”。参见 *Guidelines on the EU's Foreign and Security Policy in East Asia*, 11492/12, pp. 19-20。

⑧ 《海洋法公约》争端解决机制不能处理岛礁领土主权问题。

⑨ 参见刘衡：《欧盟与国际海洋争端解决》，载《欧洲研究》2018 年第 6 期，第 118 页。

⑩ Mathieu Duchâtel and Fleur Huijskens, “The European Union's Principled Neutrality on the East China Sea”, *Stockholm International Peace Research Institute* (*SIPRI*) *Policy Brief*, February, 2015.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和守势，尚未发展到对美国海权形成挑战，或有挑战的潜力但尚在美国的可控范围内，美欧就南海问题还没有产生战略协调的实际需求。在三因素理论分析框架中，美国压力只是传统盟友的常规压力，欧盟通常只需要在一些对美国具有重要意义的节点或节点事件上做出一些礼节性呼应。战略自主很大程度上是美国压力的衍生物，既然美国在南海问题上还没有对欧盟施加特别的压力，欧盟的战略自主趋向就很微弱。彼时欧盟在南海的主要诉求是全力开拓中国市场，包括通过签署双边海运协定以不断扩大欧盟在中国市场的经贸利益。在三大因素中，中国吸引力在这一阶段的影响权重最大。将南海相关争端限定在南沙部分岛礁的领土争端范围之内，争取通过双边协商谈判解决，是中国的一贯立场。欧盟的“原则性中立”政策不致引起美国的不悦，是美国压力缺失下的中立，同时可以“避免南海问题成为中欧关系中的问题”，维护自己基于国际法规则的中立形象。①

（二）海权再分配时代欧盟的南海政策及其调整

到奥巴马任上时，美国感到中国在南海的崛起势头强劲，海权再分配已难以避免，开始战略东移，同时也开启了美欧就南海问题进行战略协调的新阶段。说是美欧协调，当然是美主欧从，受美国内政治的直接影响。在此后的奥巴马、特朗普和现拜登政府时期，美欧双方战略协调的频次和强度，都因政府不同而有所不同。

1.“亚太再平衡战略”时期欧盟的南海政策：有条件附和美国

2012 年，美国奥巴马政府正式提出重返亚太的“亚太再平衡战略”。无独有偶，欧盟宣布时年为“亚洲年”，开启介入南海问题“元年”，欧盟的南海政策自此步入“再平衡”轨道。② 在欧盟对华政策性文件，中欧领导人会晤文件，欧盟与美国、日本、越南、菲律宾、欧盟与东盟双边文件，以及七国集团相关文件和其他国际场合中，南海问题一再被提及。③

美欧围绕“亚太再平衡战略”的协调带来了二者处理南海问题的多项突破。2012 年 6 月初，时任美国防部部长莱昂·帕内塔（Leon Panetta）在年

① Mathieu Duchâtel，“The European Union's ‘Principled Neutrality’ -Can It Achieve Anything?”，in Eva Pejsova ed.，*Sense and Sensibility*：*Addressing the South China Sea Disputes*，EU Institute for Security Studies Report，2016，p. 55.

② 参见刘衡：《介入域外海洋事务：欧盟海洋战略转型》，第 76 页。

③ 参见刘衡、谢琼：《欧盟对华海洋政策与实践：早期发展和新动向》，第 55～81 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度香格里拉对话会上正式抛出“亚太再平衡战略”。[①] 十来天后，欧盟即公布《东亚外交与安全政策指南》，首次系统阐述自身的南海政策。此后不到一个月，欧盟和美国于7月在柬埔寨金边发表《关于亚太地区的联合声明》，首次联合谈及南海问题，称一如既往鼓励东盟和中国推进“南海行为准则”，以及通过和平、外交与合作性方案解决领土和海洋争端。[②] 该联合声明是“这两个跨大西洋盟友自2011年秋季以来外交努力和磋商的高潮”。[③] 同年9月，欧盟外交事务与安全政策高级代表凯瑟琳·阿什顿（Catherine Ashton）代表欧盟首次就涉华海洋事务（中日钓鱼岛争议）发表单独声明。[④] 2014年3月，奥巴马任内的美欧领导人峰会召开，峰会联合声明中首次提到南海问题。[⑤] 同年6月，由欧盟作为东道主的七国集团外长声明和峰会声明也首次提到南海问题，[⑥] 并于次年4月破天荒地专门发表七国集团外长《关于海上安全的宣言》，[⑦] 为“南海仲裁案”背书，反对中国在南沙的岛礁建设。这些行动都以南海海权再分配为深重底色。

这期间的2013年1月，美国作为始作俑者和幕后操手的“南海仲裁案”被提起。在南海，中国争的是依法应享有的主权和相应的海洋权利，菲律宾诉求的实质是，指称中国“不拥有”南沙岛礁的主权及相应的海洋权利，相当于是对中国在南海的海权进行釜底抽薪。其试图通过这一“国际仲裁案件”，有可能达到自此明确“界定”中国南海海权的范围，从而决定南海海权再分配大局的目的。该案承担了撬动南海海权再分配的支点功能，牵一发而动全身。

这一时期，欧盟的南海政策先后进行了两次调整。首次调整是方向性调整，从此前的“原则性中立”，调整为有条件附和美国。这一调整看似遮遮

① 参见 Remarks by Secretary Panetta at the Shangri-La Dialogue in Singapore, June 3, 2012, http://archive.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5049。

② 参见 *Joint EU-US Statement on the Asia-Pacific Region*, European Union, July 12, 2012, http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_12417_en.htm。

③ Nicola Casarini, “Assessing Europe's Perspectives on the South China Sea”, p. 105.

④ 参见 *EU Declaration on Recent Developments in East Asia's Maritime Areas*, European Union, September 25, 2012, http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_12619_en.htm。

⑤ 参见 *EU-US Summit: Joint statement*, Council of the European Union, March 26, 2014, 8228/14, p. 8。同时提及东海、南海问题也是欧盟及西方的一种习惯表述，其实主要针对的是南海。

⑥ 美欧主导的七国集团自1975年举行首次会议以来，在40年的时间内从未提及过东海、南海问题。此后迄今，七国集团几乎每年都以外长声明和/或峰会声明等多种方式对东海、南海问题表态。

⑦ 这也是迄今为止七国集团唯一的一次就海洋事务发表专门声明。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

掩掩，实际毫不含糊。

既然“南海仲裁案”事关南海海权再分配大局，该案就成了欧盟涉华海洋事务的主要关切，有时甚至是唯一关切。2014 年，《欧盟海洋安全战略行动计划》专门讨论了海洋争端解决和区域海洋安全的维护问题，其中没有明文提到南海。“但是考虑到南海仲裁案的背景和‘南海行为准则’的具体进展，相关内容有为南海量身打造的嫌疑，而且表现出明显的倾向性。”① 有关表态与 2012 年《东亚外交与安全政策指南》基本平衡的立场明显不同，美式“再平衡”色彩浓厚。② 此后，欧盟在 2016 年 3 月的《关于南海事态新近发展的声明》中，敦促“通过包括《联合国海洋法公约》及其仲裁程序在内的国际法以和平方式解决争端”，“呼吁各方避免地区军事化，避免使用或威胁使用武力，克制采取单方面行动”，③ 与美国的表态保持一致。④ 2016 年 6 月，欧盟出台《欧盟外交和安全政策的全球战略：分享愿景、共同行动》，谈到了欧盟关于主权、独立和领土完整、和平解决争端，特别是对东亚和东南亚海洋问题的理解。⑤ 这份欧盟文件传递的信息较为复杂。其中，有关国

① 刘衡、谢琼：《欧盟对华海洋政策与实践：早期发展和新动向》，第 31～32 页。

② 例如，欧盟表示要在“与第三国、区域组织的政治对话中推动《联合国海洋法公约》规定的争端解决机制，包括国际海洋法法庭（的适用）”，“促进和平解决海洋争端的概念，推动《联合国海洋法公约》规定的争端解决机制，包括国际海洋法法庭和国际法院的适用，推动全面执行依据或者参照《联合国海洋法公约》规定建立的法院或法庭做出的任何有拘束力的决定”，“支持基于相关国际法规定制定地区行为准则”。*EU Maritime Security Strategy Action Plan*，Council of the European Union，December 16，2014，p. 7。

③ *Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Recent Developments in the South China Sea*，Council of the EU，March 11，2016，126/16，http：//www. consilium. europa. eu/en/press/press-releases/2016/03/11-hr-declaration-on-bealf-of-eu-recent-developments-south-china-sea/.

④ 经过近 3 年的推进，特别是 2015 年 10 月 29 日《管辖权和可受理性问题裁决》出台以后，“南海仲裁案”在 2016 年进入出台实体裁决的窗口时间，以美国为首的部分西方国家企图迫使中国接受不利后果的行动进一步加码，对中国南海岛礁建设的炒作也达到一个高潮。“南海仲裁案”提起后一直没有就相关问题发表过专门声明的欧盟，于 2016 年 3 月 11 日就南海的事态发表了第一个专门声明。参见刘衡、谢琼：《欧盟对华海洋政策与实践：早期发展和新动向》，第 38 页。

⑤ 欧盟指出，“国家主权、独立和领土完整，边界不可侵犯与和平解决争端是欧洲安全秩序的关键要素。这些原则适用于所有国家，无论是欧盟国家还是非欧盟国家”。“在东亚和东南亚，我们将支持航行自由，坚持尊重包括海洋法及其仲裁程序在内的国际法，鼓励和平解决海洋争端”。“确保海洋开放，保护海上贸易关键航线和自然资源获取航线……欧盟是一个全球海上安全提供者，将寻求推动《联合国海洋法公约》（包括其争端解决机制）的普遍接受及其执行”。参见 *Shared Vision，Common Action：A Stronger Europe*，A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy，June，2016，p. 33，38，41。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

家主权、独立和领土完整，边界不可侵犯与和平解决争端适用于所有国家等表述与中国立场总体一致；但是，突出“仲裁程序”及其“执行”很明显是配合美国就“南海仲裁案”给中国施加压力。

从表面上看，欧盟对南海问题的立场由此前的鼓励争端当事方通过谈判协商解决争端，调整为敦促中国通过所谓“国际仲裁”解决海洋争端、完全执行相关法院或法庭做出的任何决定，只是法律逻辑的微调。[①] 但是，欧盟熟知中国在政治上一贯反对将事关国家重大利益的事务提交第三方处理，中国自始对“南海仲裁案”“不接受、不参与”，而且一再明确表示“不接受、不承认”仲裁庭可能做出的任何裁决。欧盟的这一立场不仅与此前的“原则性中立”相左，[②] 也与欧盟自身一贯在解决相关争端时对第三方程序持谨慎态度、实践中总是通过当事方谈判协商解决争端的态度完全不一致。[③] 如欧洲学者所言，早在 2012 年，更新政策指南和欧美联合声明的发表就表明，“布鲁塞尔的亚太立场与华盛顿保持一致”。[④]

但自 2016 年下半年开始，欧盟对南海问题的态度出现微妙变化，核心话语开始含糊起来：诉诸第三方程序虽仍然挂在嘴边，但谈判解决争端的说法再次回归。

欧盟于 2016 年 6 月发表联合通讯《欧盟对华新战略要素》，“旨在为未来 5 年欧盟与中国的接触制定政策框架”。[⑤] 对于南海问题，欧盟既认为“应继续强调和平解决争端的重要性，反对可能改变现状和加剧紧张的单方行动”，又表示“支持基于规则的国际秩序，特别是尊重《联合国海洋法公约》及其仲裁程序”，[⑥] 同时还“希望继续保持东海和南海的航行和飞越自由，应

① 协商谈判和诉诸第三方程序都是国际法规定的和平解决国际争端的方法。国际法律文件在表述上通常将协商谈判排在前面，第三方程序排在后面，但法理上二者没有先后之分，也没有优劣之分。实践中各国的态度大相径庭，中欧立场也存在分歧。参见谢琼、刘衡：《欧盟的国际法治观——基于联合国“国内和国际法治”议题探析》，载《欧洲研究》2016 年第 1 期，第 25～29 页。

② 欧洲学者仍认为欧盟的这一立场属于“原则性中立”。参见 Mathieu Duchâtel，“The European Union’s ‘Principled Neutrality’ -Can It Achieve Anything?”，pp. 53-54。

③ 在海洋争端解决方面，欧盟的实践做法是：第一，能够通过谈判协商解决时就不适用强制程序；第二，不主动适用强制程序以谋求解决争端；第三，即使被动卷入强制程序，也积极通过谈判协商将强制程序事实搁置。参见刘衡：《欧盟与国际海洋争端解决》，第 128 页。

④ Nicola Casarini，“Assessing Europe’s Perspectives on the South China Sea”，p. 105.

⑤ *Elements for a New EU Strategy on China*，Joint Communication from European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy，JOIN（2016）30 final，June 22，2016，p. 1。该文件的发表距上次欧盟发表对华政策性文件已有近 10 年。

⑥ *Elements for a new EU strategy on China*，p. 11.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在法治基础上和平解决争端”。[①] 这些表述全面但含糊，传递的信息相当复杂。从态度明确到表述含糊，表明美欧对华战略协调可能出现了问题，“要素文件在给中国施加压力的同时表达了欧盟希望南海形势回归常态的想法”。[②]

“南海仲裁案”仲裁庭于 2016 年 7 月 12 日做出实体“裁决”。与美国、日本等当日就针对“裁决”发布声明不同，欧盟于三日后的 7 月 15 日才发布《关于菲律宾和中国仲裁裁决的声明》。[③] 声明虽然是针对仲裁裁决所发，但在讨论争端解决的内容中没有提及仲裁，而是笼统提及《海洋法公约》的争端解决机制。这可理解为既可以通过当事方谈判协商，也可以诉诸第三方程序来谋求解决争端。在该声明的最后，欧盟又提到“通过谈判和其他和平方式”解决争端，重心再次回到了当事方谈判协商上面来。[④] 这与欧盟仅四个月前还专门声明敦促中国接受仲裁、执行仲裁裁决有显著的疏远感，声明内容“明显透露出着眼未来的信息”。[⑤]

在三因素理论分析框架中，欧盟的这一大一小两次调整都可以得到合理的解释。我们先来看方向性调整。其时，欧盟在中国市场的经贸利益持续增加，但是南海海权再分配已见端倪。在美国战略调整和美欧战略协调下，美国压力作为主导性因素的影响力充分释放出来，试图通过“南海仲裁案”为中国圈定在南海的海权范围。作为反制，中国自 2014 年开始南沙岛礁建设，改变了一直以来的战略劣势和守势，赢得了南海维权、维稳的主动权。南海海权再分配形势进一步复杂化，欧盟的南海权益面临新的不确定性。在这种情形下，欧盟的战略自主意识有所增强，既要附和美国，也有些小算盘要打。因此，欧盟南海政策由“原则性中立”向附和美国的大转变，虽然坚决但遮遮掩掩。

再来看后期的小调整。附和美国的政治逻辑决定于美国的国内政治。2016 年下半年时，当时美国新一轮大选选情不明，共和党候选人特朗普明显对传统盟友不够尊重，欧美关系的未来并不乐观，因而弱化了美国压力。同时，中国

① *Elements for a new EU strategy on China*, p. 12.

② 刘衡、谢琼：《欧盟对华海洋政策与实践：早期发展和新动向》，第 43 页。

③ 参见 *Declaration by the High Representative on Behalf of the EU on the Award rendered in the Arbitration between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*, Council of the EU, 442/16, July 15, 2016。该声明一共 7 段，前 6 段除涉及仲裁的内容外，都是欧盟立场的重申，最后一大段则在描绘中欧海洋合作的未来图景。

④ 参见刘衡：《欧盟与国际海洋争端解决》，第 120～121 页。

⑤ 刘衡、谢琼：《欧盟对华海洋政策与实践：早期发展和新动向》，第 42 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

加大了对欧盟的工作力度，增强了中国市场对欧盟的吸引力，一定程度上降低了欧盟南海权益在海权再分配中的不确定性。在这种此消彼长的背景下，欧盟的战略自主意识表现出机会主义的一面：即有关诉诸第三方程序的说法当然是给美国听的，但有关谈判解决争端的说法似乎是想给中国传递某种信息。

2. 特朗普“印太战略”时期的欧盟南海政策：重回“原则性中立”?

特朗普 2017 年执政后将“亚太再平衡战略”扩容升级为“印太战略”，其“印太”概念的核心在于海权竞争。[①] 但是，特朗普轻视欧洲盟友，将美欧相互依赖关系武器化，给美欧关系带来了较大的负面影响。[②] 他对美国的海上霸权和中美南海海权竞争也认识不足，对海权再分配形势的发展未予足够重视，欧盟在南海问题上的政治摇摆更加明显。

在 2017 年 6 月欧盟委员会网上公布的“中国—欧盟关系的常见问题”答问中，欧盟表示外交与安全政策是中欧双边关系的“重点”，“确保东海和南海的航行和飞越自由；依据国际法治和平解决争端是欧盟旨在就外交和安全问题与中国加强沟通”的一个领域或事项。[③] 欧盟表示，其对在南海持续享有航行和飞越自由具有强烈和正当的利益；继续强调争端的和平解决，坚持中国和所有其他相关国家都遵守国际法的立场。[④] 欧盟对南海问题的上述态度过于笼统，预示着它在一定时期内大概率会持续奥巴马后期出现的政治摇摆。

从中国的角度来看，无论欧盟出于何种动机，它在南海问题上的政治摇摆显然要比附和美国更具积极意义。2018 年 7 月发表的《第二十次中国欧盟领导人会晤联合声明》指出：“中国、欧盟及欧盟成员国是《联合国海洋法公约》的缔约方，尊重以国际法为基础的海上秩序。欧盟欢迎中国和东盟国家为达成有效的‘南海行为准则’进行的磋商。双方呼吁有关各方开展对话，和平解决争端，避免可能加剧紧张的行为。”[⑤] 这是将有关海洋争端[⑥]解

① 胡波：《美国“印太”概念中的海权竞争图谋》，载《中国新闻周刊》2018 年第 1 期，第 42 页。

② 赵晨，《特朗普的“蛮权力”外交与美欧关系》，载《世界经济与政治》2020 年第 11 期，第 80～83 页。

③ *Frequently Asked Questions on EU-China Relations*, European Commission, June 1, 2017, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/MEMO_16_2258.

④ 参见 *Frequently Asked Questions on EU-China Relations*, June 1, 2017。

⑤ 《第二十次中国欧盟领导人会晤联合声明（全文）》，中国政府网，2018 年 7 月 16 日，http://www.gov.cn/xinwen/2018-07/16/content_5306805.htm。

⑥ 中国与邻国在南海、东海存在的争端多是领土争端和海洋争端并存的混合或复合争端。联合声明所述“和平解决争端”中的“争端”包括但不限于海洋争端。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

决的内容首次写入中欧领导人会晤联合声明，也是中欧双方首次在公开的双边文件中谈及国际海洋争端解决。中国不愿看到南海问题成为中欧（特别是中欧高层）之间的议题，但相关表述却是中国可以接受的，例如，“以国际法为基础的海上秩序”“开展对话，和平解决争端”等。这表明，中欧通过努力是可以找到共同点的。2019 年 4 月，《第二十一次中国欧盟领导人会晤联合声明》又在“尊重以国际法为基础的海上秩序”后面增加了“维护各国依国际法享有的航行与飞越自由”的表述。①

中欧就南海问题所进行的沟通在 2019 年中越有关万安滩的争执中得到了体现。2019 年 8 月 28 日，欧盟对外行动署发言人“就近期南海局势发表声明”。② 该声明传递的信息仍然十分复杂，甚至前后矛盾。发表单独声明首先是一种附和美国支持越南的行为，声明内容却是迄今为止欧盟所发表声明中最为缓和的一次。其中刺耳的言辞如，“过去几周在南海的单边行动加剧紧张局势，恶化海上安全环境，严重威胁该地区经济的和平发展”。然而，欧盟表示，“至关重要的是……依据国际法，特别是《联合国海洋法公约》通过和平手段解决分歧。如果认为有用，当事方还可以通过调解或仲裁的形式寻求第三方协助，以便于解决其各自的诉求”。英法德三国于次日发表联合声明，表示“在这一问题上，三国提议参照（“南海仲裁案”仲裁庭）2016 年 7 月 12 日依据《联合国海洋法公约》做出的仲裁裁决”。③ 相比之下，欧盟的缓和态度跃然纸上。

在特朗普的“印太战略”时期，欧盟的南海政策基本延续了“亚太再平衡战略”后期出现的政治摇摆，且随着时间的推移，摆针似乎更倾向于有利于中国一些。在三因素理论分析框架中，这一时期美国在南海问题上给欧盟施加的压力明显小于奥巴马时期，尤其是比刚提出“亚太再平衡战略”的前几年要小得多。得益于中国的对欧工作，中国吸引力的影响权重再次上升，但上升后的

① 《第二十一次中国欧盟领导人会晤联合声明（全文）》，中国政府网，2019 年 4 月 9 日，http：//www. gov. cn/xinwen/2019-04/09/content _5381013. htm。

② 参见 *Statement by the Spokesperson on Recent Developments in the South China Sea*，European Union External Action Services，August 28，2019，https：//eeas. europa. eu/headquarters/headquarters-homepage/66749/statement-spokesperson-recent-developments-south-china-sea _en。

③ 第一，欧盟的声明提到了第三方程序，但不再是要求通过第三方程序来解决争端，而表示它只是“协助，以便于解决”争端的一种方式；第二，声明也提到了仲裁，但在仲裁前面还加上了调解；第三，声明不再“敦促”各方“通过”第三方程序，特别是仲裁来解决争端，而是“如果认为有用，当事方可以”寻求第三方协助。这一表述与 2012 年《东亚外交与安全政策指南》中“如果受到相关当事方的欢迎”的表述类似。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国吸引力权重仍不足以完全对冲减轻后的美国压力。受特朗普变化无常的作风影响，欧盟在南海问题上有时找不到稳定的“队”可站，迫使它不得不表现出更多的自主性，并与中国吸引力因素进行某种程度的结合，形成了政治摇摆的行为逻辑。①

3.“印太战略”叠加时期的欧盟南海政策：继续附和还是完全追随

（1）更坚决地与美国保持一致

早在2013年2月，时任奥巴马政府副总统的拜登就提出，亚洲的和平与稳定也符合欧洲自身的利益，随着美国战略重心转向亚太，欧洲应当紧随其后。② 拜登政府2021年上台后，着手对“印太战略”进行校正强化，并在同盟关系框架内对盟友的协调行动施加更大的压力。美欧南海协调呈积极进取态势。仅2021年上半年，欧盟单独或欧美联合涉南海问题的情形就有4月19日公布的欧盟“印太合作战略”结论、4月24日欧盟对牛轭礁事态发表的声明、5月5日七国集团外交和发展部长级会议公报、6月13日七国集团领导人峰会公报、6月15日欧美领导人峰会声明等五次之多。③ 在欧盟对外关系中，以不同方式、在不同场合如此高频次、高层次涉南海问题，仅有2012年和2016年全年可以与之相提并论。拜登时期欧美在南海问题上的协调程度，不仅较特朗普时期有根本的改观，而且可能会比奥巴马时期频次更

① 如果从法律角度把欧盟此前的“原则性中立”政策视为欧盟南海行为的正常逻辑，“亚太再平衡战略”时期站队美国的政策则属于特殊情况，那么，特朗普时期的政治摇摆似乎是从特殊情形回到正常逻辑的过程中。但是从政治角度看，则是完全相反的一种情形，即站队美国才是欧盟南海行为的正常逻辑，“原则性中立”属于特殊情况，政治摇摆有点偏离了欧盟的正常政策逻辑。

② 参见 *Remarks by Vice President Joe Biden to the Munich Security Conference*, Hotel Bayerischer Hof Munich, Germany, February 2, 2013, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/02/remarks-vice-president-joe-biden-munich-security-conference-hotel-bayeri。

③ 参见 *Council Conclusions on an EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific*, Council of the European Union, April 19, 2021, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/en/pdf; *South China Sea: Statement by the Spokesperson on Challenges to Peace and Stability*, European Union External Action Services, April 24, 2021, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/97194/south-china-sea-statement-spokesperson-challenges-peace-and-stability_en; *Communiqué*, G7 Foreign and Development Ministers' Meeting, May 5, 2021, https://www.g7uk.org/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/; *Our Shared Agenda for Global Action to Build Back Better*, 2021 G7 Leaders' Communiqué, June 13, 2021, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/13/2021-g7-leaders-communique/; *Towards a Renewed Transatlantic Partnership*, U.S.-EU Summit Statement, June 15, 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/u-s-eu-summit-statement/。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高、强度更大。

2021年4月，中国渔船在中国南沙牛轭礁避风，被别有用心的媒体炒作，受到国际舆论关注。欧盟对外行动署发言人于4月24日发表声明，称中国大型船只出现在牛轭礁“危及地区和平与稳定”，“重申强烈反对任何可能破坏地区稳定和基于规则的国际秩序的单边行动。敦促各方依据国际法，特别是《联合国海洋法公约》及其争端解决机制，通过和平方式解决争端。这方面，欧盟忆及（“南海仲裁案”仲裁庭）2016年7月12日依据《联合国海洋法公约》做出的仲裁裁决”。[①] 这一态度与仅一年半前发表“万安滩事件”声明时的态度截然不同。欧盟在公布“印太合作战略”结论几天后，对牛轭礁这种无关痛痒的小事件发表声明，特别是借此提到之前不再提及的“南海仲裁案”裁决，可见政策调整之明显。[②]

随着2021年9月欧盟《印太合作战略联合通讯》的出台，[③] 美欧“印太战略”在南海形成叠加，中美欧三边关系更加复杂。[④] 在三因素理论分析框架中，这一时期来自美国的压力可能较以往任何时候都要大。中国吸引力仍然不小，但其影响权重不仅相比特朗普时期有明显下降，而且可能会在一段时期内始终处于低位。欧盟站队美国会比此前要更直接、更坚决。战略自主意志的崛起可能是这一时期的新变量。在美国压力持续高位的情形下，欧盟坚决站队美国的政策究竟会持续多长时间，一定程度上取决于其战略自主因

① *Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the Award Rendered in the Arbitration between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*, July 15, 2016.

② 中国捕捉到了欧盟的这种转变。2019年8月欧盟就“万安滩事件”发表声明后，中国没有做出回应。这次声明发表后，中国驻欧盟使团发言人当天就予以针对性回应，“敦促欧方尊重地区国家间妥处分歧、维护南海局势稳定的努力，停止搬弄是非、挑拨离间”。参见《驻欧盟使团发言人就欧方涉南海声明答记者问》，中国驻欧盟使团网站，2021年4月24日，https://www.fmprc.gov.cn/ce/cebe/chn/zclc/t1871321.htm。

③ 参见 *The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific*, Joint Communication from the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament and the Council, Join (2021) 24 Final, September 16, 2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jointcommunication_indo_pacific_en.pdf。

④ 这种复杂性表现为：第一，后仲裁案时期的南海已不再是仲裁案时期的南海，中国也已不是当时的中国，最大的变化是中国通过仲裁案期间的岛礁建设极大改善了自身在南海海权再分配中的不利战略态势，赢得了主动权；第二，美国围堵中国的战略需求也已极大改变，美已“全面介入”南海，欧盟被动式的简单站队，恐难以满足美国的利益需要；第三，经历了特朗普式不确定性的欧盟，深刻体会到简单站队美国的风险。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

素的影响权重。中美因素的比例失调同样会对欧盟的南海海权带来严重的负面影响。“欧盟在南海问题上心存顾虑，担心过度追随美国可能会导致中美走向对抗，南海局势失控将危及自身利益，以及自身会因此承担更多责任”，[①] “欧盟作为全球的重要力量，并且与中美之间均有着庞大利益，面对百年未有之大变局和大国博弈的新态势，希望欧盟以独立自主的姿态与大国间合作或博弈，而非将自身利益与对外关系与某一方彻底绑定，这更符合其自身利益”。[②] 悬念是，欧盟在站队美国的同时，如何坚持战略自主？

（2）如何与美国保持一致

美国目前已全面介入南海问题，不断通过战略协调向盟友施压，敦促其对中国采取更加强硬的南海政策。仅 2020～2021 年这两年内，美国就前所未有地先后拉拢了欧盟、英国、法国、德国、日本、澳大利亚、加拿大、新西兰等盟友，令其针对发生在南海的事件发表专门声明、就南海领土主权和海洋权利事项向联合国提交照会、参与在南海地区举行的军事演习、派遣军舰到南海巡航等，以维护所谓南海的“航行自由”或“基于规则的秩序”。

在 2021 年 4 月的“印太合作战略”结论中，欧盟表示，它及其成员国一直在印太地区“致力于维护包括人权和航行自由在内的国际法”，欧盟在印太地区的战略路径和参与“旨在完全遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》，确保自由开放的海上供应线”，“依据国际法（特别是《联合国海洋法公约》）建立对海上安全和航行自由的全面监测体系”。[③] 在 9 月公布的“印太合作战略”联合通讯中，欧盟特别针对南海强调，正在磋商中的“南海行为准则不应损害第三方的利益”。[④]

在欧盟涉南海话语中，“航行自由”并不是一个新鲜词汇。欧盟在 2012 年的政策指南中首次系统阐述对南海问题的立场时就曾指出，航行自由与基于规则的国际体系对欧盟很重要。此后，在不同场合以不同形式涉南海问题时，欧盟在表达自身的主要关切后，大多数情形下都会捎上“航行自由”，有时也表述为“航行和飞越自由”。

---

① 邢瑞利、刘艳峰：《欧盟介入南海问题：路径、动因与前景》，第 39 页。

② 孙成昊、董一凡：《美欧竞争新动向：同盟框架下的博弈与前景》，载《当代美国评论》2020 年第 2 期，第 117 页。

③ *Council Conclusions on an EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific*，p. 2，3，9.

④ *The EU Strategy For Cooperation in the Indo-Pacific*，p. 5. 这些表述不是拜登执政后欧盟才提出的，但写入其“印太战略”文件，其意义和价值明显不一样。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在重要战略文件中将航行自由与人权相提并论，说明欧盟在新时期对航行自由有了新的思考。[①] 航行自由逻辑或可让欧盟面对战略自主、盟友要求和中国争取等多重压力，在南海问题上有更多的腾挪空间。航行自由对美国来说更多的是一个政治概念，是“航行自由行动”；对中国人来说更多的是一个法律概念，是“各国依国际法享有的航行与飞越自由”。欧盟可以视情况从不同角度与美国或者中国讨论航行自由，且都可以找到共同点。与美国不同，航行自由对欧盟来说首先是一个国际法概念，其次才是国际政治概念，维护海洋安全和航行自由是欧盟谋求在国际海洋事务中发挥重要作用的目标。欧盟在“印太合作战略”中指出，它在印太的参与应“有助于增强其战略自主性、增强其与伙伴合作的能力，以维护欧盟的价值观和利益”。航行自由逻辑有助于满足欧盟当前强烈的战略自主需求。通俗一点说，航行自由可以让欧盟在新的中美欧三边复杂关系中保持相当的灵活性。

欧盟在南海问题上的核心话语转换成航行自由可带来多重可能性：一是加大了欧盟与美国南海行为逻辑的合流；二是同时为欧盟自身提供了更大的机会主义空间，也可以说为中国争取欧盟创造了更大的可能。

从消极的角度看，航行自由逻辑暗含着欧盟对自身角色定位的重要改变。它过去完全是南海问题的局外人，现在可能变身为某些事项上的直接利益攸关方；过去谈南海的航行自由可能是美国的航行自由，现在同时也是欧盟及其成员国的航行自由。在“印太合作战略”联合通讯中，欧盟表示将通过与印太伙伴们开展更多联合演习和港口访问的方式维护航行自由，同时加强欧盟在该地区的海军外交，“探索确保成员国在该地区加强海军部署的方式”。[②] 这些说法是泛泛而谈还是也包括或针对南海？法、德军舰前来或拟来南海过境是不是这些“方式”的一部分？在新的时期，欧盟似乎“正在逐渐摆脱其在南海领土和海洋争端上的传统中立立场，转向对中国的全面强硬。欧盟内部和成员国之间越来越倾向于不仅是发出外交抗议，而且还要采取行动捍卫基于规则的地区秩序”。[③] 形势糟糕时，中国在陆权方面要面对美欧（含欧盟成员国）人权逻辑中的涉疆、涉港、涉藏等问题；同时在海权方面可能要面对美欧（含欧盟成员国）航行自由逻辑中的南海问题。在这一场景中，欧盟的战略

① 人权与民主、法治一样是载入《欧洲联盟条约》第 2 条的欧盟价值观。

② *The EU Strategy For Cooperation in the Indo-Pacific*，p. 13.

③ Nicola Casarini，“*Assessing Europe's Perspectives on the South China Sea*”，p. 104.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

自主与美国压力方向一致，欧盟的南海政策存在升级为完全追随美国的风险。

从积极的角度讲，航行自由的法律维度是中欧之间的公约数。在海权图谱上，欧盟在南海的权利与中国的南海海权都有深刻的国际法烙印。欧盟在谈及航行自由时必然与国际法联系在一起，特别是要提到欧盟作为唯一国际组织缔约方的《海洋法公约》。[①] 中欧领导人也确认航行自由须“依国际法享有”。法律上南海的航行自由问题实际上是个伪问题，实质是美国军舰的“横行自由”问题，是滥用“航行自由”损害南海稳定安全的问题。欧盟对此心知肚明。例如，欧盟曾于 2016 年 6 月表示，“希望继续保持（upheld）东海和南海的航行和飞越自由”；2017 年 6 月表示，“欧盟对（在南海）持续享有（continuation of）航行和飞越自由具有强烈和正当的利益”。[②] 为什么欧盟会如此重视南海的航行自由？因为约有 40％的欧盟对外贸易经由南海。[③] “欧盟在南海地区的关键利益即航运与贸易，强调南海的航行自由是为维护该地区的经贸利益考虑”。[④] 不过，中国对外贸易和能源运输的 60％以上通过南海，中国显然比其他国家或欧盟更关心南海的航行自由。[⑤] 因此，航行自由不仅是欧美的共同利益，也是中欧的共同利益，是欧盟在中国市场利益的重要组成部分。

与人权逻辑中的涉疆、涉港和涉藏问题属于中国内政不同，南海的航行自由如确有问题，受损的不仅是中国，欧盟同样也会遭受损失。“虽然在安全和国际法领域，欧盟是美国密切合作的伙伴，但这不应妨碍欧盟在南海问题上自主发挥建设性作用。过分追随美国是无益的，因为美国在地区安全事

---

① 欧盟对国际法的重视和强调，在“基于规则的国际秩序”或“基于规则的海洋秩序”这一美国和西方针对中国的惯用表述上也多有体现。中国认为，美国等使用的这些表述旨在用西方规则而非国际法来约束中国。欧盟在自己的文件中，通常都会明确是基于国际法的国际秩序，或者基于国际法（包括《联合国海洋法公约》）的海洋秩序，中欧领导人会晤联合声明中也确认，“以国际法为基础的海上秩序”。因此，同样的说辞在欧美之间也可能存在较大的区别，而在中欧之间反而存在共同点。这些都是中欧双方在南海问题上的利益交汇。

② *Elements for a New EU Strategy on China*，p. 12；*Frequently Asked Questions on EU-China relations*，June 1，2017.

③ 参见 Josep Borrell，“Why I Went to Jakarta and Why the Indo-Pacific Matters for Europe”，European External Action Services，June 5，2021，https：//eeas. europa. eu/headquarters/headquarters-homepage/99613/why-i-went-jakarta-and-why-indo-pacific-matters-europe _en。

④ 敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，第 76 页。

⑤ 《驻欧盟使团团长张明大使在欧盟媒体发表署名文章〈域外大国干扰是南海和平稳定的风险源〉》”，中国外交部网站，2019 年 8 月 23 日，https：//www. fmprc. gov. cn/web/gjhdq _676201/gjhdqzz _681964/1206 _679930/1206x2 _679950/t1691145. shtml。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

务上不是中立的一方。”[①] “欧盟应谨慎地捍卫自己的利益和国际事务中的法治等原则，不要陷入被中国视为美国利益捍卫者的境地。”[②] 欧盟基于航行自由逻辑的战略自主与中国吸引力形成合力，对美国压力形成对冲和牵制是可能的。“在战略自主理念推动下，欧盟从自身利益出发，有意识地保持对美战略独立性，而不是简单地追随美国。”[③] 这是一种有利于中国的场景：欧盟将在强化条件性的前提下继续维持附和美国的南海政策。只有在这种场景下，“促使欧盟从‘被动参与’转变为‘主动冷处理’，守好中国的政策底线，避免欧盟全面与深入介入”南海问题才有可能。[④] 中国应支持欧盟的战略自主，尽量减少美国压力对欧盟决策的影响。

（三）小结：欧盟南海政策的变迁

根据前面的分析，1995 年以来欧盟南海政策的变迁可总结如表 1。

表 1　三因素理论分析框架中欧盟南海政策的变迁

			美欧协调	主要影响因素			核心话语	立场
				美国压力	战略自主	中国吸引力		
海权再分配前时代			弱	较小	较小	大	谈判协商	“原则性中立”
海权再分配时代	“亚太再平衡战略”时期	前	较强	较大	较小	大	第三方程序	附和美国
		后	强	大	小	较大	第三方程序＋谈判协商	附和＋摇摆
	特朗普“印太战略”时期		强	大	大	较大	谈判协商＋第三方程序	摇摆＋附和
	“印太战略”叠加时期		较强	较大	较大	较大	航行自由	附和＋？或追随＋？

说明：表格中描述的是三大因素的强度，并非它们对欧盟政策的影响权重

资料来源：作者自制

① Frans-Paul van der Putten, “The European Union, ASEAN and the US-China Power Rivalry”, Global Observatory, May 29, 2013, https://theglobalobservatory.org/2013/05/the-eu-asean-and-the-us-china-power-rivalry/.

② Annika Linck, “The EU’s Stake in The South China Sea”, *EU-China Observer*, ♯2. 16, 2016, p. 23.

③ 金玲：《欧美关系重塑：构建从盟友到伙伴的新平衡》，载《国际问题研究》2021 年第 2 期，第 56 页。

④ 敬璇琳、刘金源：《务实主义的被动外交——欧盟南海政策的演进及未来走向》，第 83 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从表 1 可以看出，欧盟在中国市场的经贸利益一直都比较稳定地处于高位，但是与美国压力相比，中国吸引力属于矛盾的次要方面，它对欧盟南海政策的影响权重很大程度上取决于美国压力的大小。战略自主在三大因素中长期偏弱，在特朗普时期才开始显得突出，欧盟此前的南海政策受中美两大因素影响更多。战略自主的影响权重在“印太战略”叠加时期可能会增加，成为欧盟未来南海政策的风向标。

欧盟南海政策的核心话语从协商谈判、诉诸第三方程序到航行自由的转换，表明它开始从更大的视野来看待南海问题。欧盟最初只是将南海问题视为中国的问题，是中国与南海邻国之间的问题，后来发现它还是中美之间的问题；在与美国的被动协调中，中美之间的南海问题同时演变成了中欧之间的问题。“印太合作战略”的出台，表明欧盟很可能即将或已将南海问题当作自身作为一个“印太行为体”和“全球行为体”理当要处理的事务。欧盟的这种转变不符合中国的利益，但在保护欧盟经贸利益和维护国际法两方面都存在化不利为有利的空间。

五、结　论

从战略角度看，南海问题的核心是海权再分配。中国只是想更好地维护本应属于自己的权益，却被视为对美国霸权及其盟友既得利益的挑战。南海海权再分配实际是中国主张的以权利为基础的包容性法律秩序，与美国控制的以权力为基础的排他性政治秩序之间的竞争，可能面临长期的不确定性。

欧盟是 20 世纪 70 年代以来全球制度性海权分配中的既得利益者，但其在南海的海权相对有限，“除了贸易以及相关的航运安全利益之外，一无地缘政治利益、二无资源和能源利益、三无军事利益”。[①] 理论上，一个以权利为基础的包容性南海秩序更符合欧盟的利益。但是，自冷战后美国强化其南海海权以来，除了早期的“原则性中立”政策外，欧盟一直采取有条件附和美国的南海政策。

本文通过研究发现，近十年来欧盟有条件附和美国的南海政策主要由美国压力、欧盟的战略自主和中国市场的吸引力三大因素塑造。其中，美国压

① 刘衡：《介入域外海洋事务：欧盟海洋战略转型》，第 81 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

力是主导性因素，其余两者试图界定美国压力的限度，但战略自主因素一直偏弱。随着美欧先后提出“印太战略”，印太地区成为世界海权体系的轴心地带，而南海是连接印太的咽喉，南海海权再分配有日益激化的态势。欧盟的南海政策是继续有条件地附和美国，还是升级为完全追随美国？在相当长时期内，欧盟的南海政策不可能脱离美欧对华战略协调框架，但不断增强的战略自主是新的变量。

中国不希望欧盟进一步介入南海问题。如果欧盟以保证自身南海海权为由执意介入的话，中美欧三边之间的微妙组合很可能成为中美双边海权竞争的一个表征。在这一微妙组合中，中美博弈是确定的，欧美合作也是确定的，但中欧之间既有分歧也有共识，有时共识可能还会超越分歧，从而成为牵制美国的筹码和中美博弈的缓冲器。这很大程度上取决于欧盟的战略自主。对于欧盟，正如习近平主席在与时任德国总理默克尔通话中所指出的：“中国发展对欧盟是机遇，希望欧盟独立做出正确判断，真正实现战略自主。”[①] 对于中国，“战略上应该对盟友框架下的美欧竞争与合作保持清醒的认识，尽力维持欧洲在中美之间游走并在部分议题上站在中国一方”，[②] 这在南海问题上是有可能做到的。

① 《习近平同德国总理默克尔通电话》，中国外交部网站，2021年4月7日，http://newyork.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1867400.shtml。

② 孙成昊、董一凡：《美欧竞争新动向：同盟框架下的博弈与前景》，第121页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

quickly, intense China-U. S. digital technology power competition will only continue. That said, China and the U. S. can attempt to cooperate with respect to the regulation and supervision of applied digital technologies. While pragmatically enhancing its digital technology power, China must avoid sliding into the "Thucydides Trap" in competition with the United States.

Key Words: China-U. S. Competition; Digital Technology Power; Technology War; Digital Trade

The US-EU Strategic Coordination towards China and the EU's Evolving Approach on the South China Sea: A Perspective of Sea Power Re-distribution

Liu Heng

Abstract: This article proposes a three-tiered theoretical framework for assessing European policymaking on the South China Sea. It argues that interactive dynamics between American pressure, trends in Europe towards strategic autonomy, and the attractiveness of the Chinese market influence the EU's policy on the South China Sea. Of these, American pressure is the dominant factor. Due to different frequency and intensity of US-EU strategic coordination in different periods, these three factors carry different weight at different points in time vis-à-vis their impact on EU's policy on the South China Sea. In this new era, which has seen the US and EU introduce their Indo-Pacific Strategy respectively, we increasingly see new changes of the strategic autonomy of the EU. The EU may strengthen the conditionality of conformity to US policy on the South China Sea, and there is also a risk that the EU may fully align its policy with that of the US.

Key Words: Re-distribution of Sea Power; European Union South China Sea Policy; American Pressure; Strategic Autonomy; Attractiveness of China

Types of International Financial Public Goods and the Dislocation of Supply by China and the U. S.

Yao Yuan

Abstract: Considering the dual characteristics of international public goods as both "public" and "private", as well as the externalities of international finance in terms of efficiency and security, this article defines international financial public goods as resources, services and institutional systems that have cross-border externalities when it comes to financial efficiency and security. Using this framework, the article provides a systematic appraisal of the public goods presently provided by China and the U. S. Currently, the two states have yet to engage in complete competition over the provision of all types of international financial public goods, and instead there is a dislocation of the supply of such goods. As a rising financial power, China urgently needs to resolve problems associated with its overly homogenous supply of low level international financial public goods.

Key Words: International Financial Public Goods; China-U. S. Supply Dislocation; Global Financial Governance; Classification Framework

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net